



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 2041 - Disposición - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

VISTO el Expediente EX-2025-66273831-APN-DR#CNDCy;

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7 a 17, y 80 de dicha ley.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la Ley N° 27.442, se establece un procedimiento sumario (PROSUM) para las concentraciones económicas que a criterio de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA pudieren tener menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Que conforme los Artículos 3 y 4 de la Resolución N° 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se instruyó y se facultó a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación del procedimiento sumario (PROSUM).

Que, asimismo, conforme el Punto 10 del Anexo IF-2018-28401183-APN-DGEEYL#CNDC aprobado por el Artículo 1 de la Resolución N° 359/2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se facultó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a autorizar, de corresponder, aquellas operaciones que hayan calificado para el procedimiento sumario previsto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442.

Que el Artículo 5 de la Disposición 62/2023 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (publicada en el B.O.28/08/2023) aclaró que lo dispuesto en el punto 9.1.c. del artículo 9 de la Resolución 905/2023 debe entenderse en el marco de la delegación dispuesta por el inciso 10) del Anexo al artículo 1 de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO 359/2018.

Que la operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.

y PETROFARO S.A. por parte de OBLITUS INTERNATIONAL LTD.

Que la transacción incluye la adquisición de 13,79% del capital social de TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A., pero no implica la toma de control sobre esta compañía.

Que la operación se instrumentó con una oferta de compra de acciones, un acuerdo de accionistas sobre OBLITUS INTERNATIONAL LTD. celebrado el 21 de enero de 2025, y un acuerdo de cierre de fecha 13 de junio de 2025.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 13 de junio de 2025, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 19 de junio de 2025.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. c) y d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS AR\$ 110.228.000.000—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que el 27 de junio de 2025, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley 27.442.

Que el organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.

Que la operación consiste en la toma del control exclusivo de ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A e indirectamente de PETROFARO S.A. por parte de OBLITUS INTERNATIONAL LTD.

Que, en virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica al nacional.

Que la presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de las empresas objeto.

Que el fortalecimiento del grupo comprador es insignificante tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas, y los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.

Que, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que esta concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia

Que conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 156/2024, y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS también advirtió la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Acuerdo de Accionistas sobre OBLITUS INTERNATIONAL LTD.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el Artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referido a “[l]as Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que en consecuencia, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, emitió un Informe Técnico de fecha 30 de octubre de 2025 en el cual recomendó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, en uso de las facultades previstas en la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE COMERCIO 359/2018, a autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. y PETROFARO S.A. por parte de OBLITUS INTERNATIONAL LTD.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA comparte los términos del informe antedicho.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 650/2025 de fecha 10 de septiembre de 2025.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. y PETROFARO S.A. por parte de OBLITUS

INTERNATIONAL LTD. en virtud de lo establecido en el Artículo 14 inciso a) de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°. - Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la presente medida.

ARTÍCULO 5°. - Archívese.



A LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Nos dirigimos a Ustedes a fin de remitir desde esta Dirección Nacional de Concentraciones Económicas (DNCE) el siguiente informe relativo a la operación de concentración económica en trámite por expediente EX-2025-66273831-APN-DR#CNDC, caratulado: “*OBLITUS INTERNATIONAL LTD S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2041)*”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.¹ (“ENAP ARG”) y PETROFARO S.A. (“PETROFARO”) por parte de OBLITUS INTERNATIONAL LTD (“OBLITUS”).
2. La transacción incluye la adquisición de 13,79% del capital social de TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A., pero no implica la toma de control sobre esta compañía.²
3. OBLITUS es una compañía de inversión del Reino Unido creada para implementar la operación y se encuentra controlada conjuntamente por OBLITUS LLC, un fondo de inversión, y GEODYNE INTERNATIONAL INC. (“GEODYNE”), una compañía de inversión británica. El grupo al que pertenece GEODYNE tiene dos subsidiarias en Argentina — CAPETROL S.A. y CAPETROL ARGENTINA S.A.—, ambas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas.
4. La operación se instrumentó con una oferta de compra de acciones, un acuerdo de accionistas sobre OBLITUS celebrado el 21 de enero de 2025, y un acuerdo de cierre de fecha 13 de junio de 2024.
5. ENAP ARGENTINA se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas y posee el 50% de las acciones de PETROFARO, también dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 13 de junio de 2025, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 19 de junio de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 19 de junio de 2025, OBLITUS notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

¹ La parte notificante informa que, luego de la operación, ENAP ARGENTINA cambió su denominación social a PETROLERA SANTA MARÍA S.A.U.

² Empresa que se dedica a brindar servicios de recepción, almacenaje y custodia de petróleo en crudo.

- 8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c) y d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
- 9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS AR\$ 110.228.000.000—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³
- 10. El 27 de junio de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 11. El 27 de junio de 2025, esta CNDC solicitó a la Secretaria de Energía del Ministerio de Economía de la Nación la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
- 12. El 3 de septiembre de 2025, la parte notificante dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 3 de septiembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación y empresas involucradas

- 14. La operación consiste en la toma del control exclusivo de ENAP ARGENTINA e indirectamente de PETROFARO por parte de OBLITUS A continuación, se detallan las empresas involucradas junto con una descripción concisa de las actividades que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
CAPETROL S.A.	Exploración y producción de petróleo y gas

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

Empresa	Actividad
CAPETROL ARGENTINA S.A.	
Objeto	
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A.	Exploración y producción de petróleo y gas.
PETROFARO S.A.	

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

15. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica al nacional.⁴

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

16. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de las empresas objeto.
17. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m3), en función de sus participaciones en UTEs y concesiones, y las participaciones del grupo comprador y empresas objeto.

**Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones.
Período 2022 – 2024**

PETRÓLEO	2022		2023		2024	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Grupo Comprador	36.965,53	0,11%	10.392	0,03%	2.299	0,01%
Objeto	186.245,47	0,55%	165.340,55	0,45%	158.788,06	0,39%
% conjunta	223.211	0,66%	175.732,55	0,48%	161.087,06	0,40%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN

18. Asimismo, seguidamente se exponen la producción de gas (Mm3) y las participaciones correspondientes.

⁴ La CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución (ex) SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156". La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC 38056898/2018, integrante de la Resolución (ex) SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)".

**Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones.
Periodo 2022 – 2024**

GAS	2022		2023		2024	
	Mm ³	%	Mm ³	%	Mm ³	%
Grupo Comprador	16.905,93	0,03%	3.974	0,01%	1.947	0,004%
Objeto	1.058.225,15	2,18%	927.955,48	1,93%	394.126,18	0,78%
% conjunta	1.075.131	2,22%	931.929	1,94%	396.073	0,78%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: Elaboración propia en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN.

19. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es insignificante tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
20. Por lo expuesto, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
21. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del *ANEXO I* de la Disposición CNDC 156/2024, y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

22. Esta DNCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Acuerdo de Accionistas sobre OBLITUS.
23. La «*Cláusula 13 - No Competencia y Oportunidades Corporativas*» estipula que GEODYNE se compromete, mientras posea acciones de OBLITUS y hasta DOS (2) AÑOS luego de ello, a no realizar actividades en competencia directa con el negocio de exploración y producción de petróleo y gas en Argentina que realiza ENAP ARGENTINA (a excepción de las que realiza actualmente a través de CAPETROL S.A. Y CAPETROL ARGENTINA S.A.), y que toda oportunidad y/u operación sustancial relacionada con esa actividad será canalizada a través del objeto de la operación.
24. Asimismo, en la misma cláusula, se compromete por el mismo plazo a no captar miembros de la alta gerencia o empleados o consultores del objeto de la operación.
25. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

26. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referido a “[L]as Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
27. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
28. Por ello, se recomienda a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en uso de las facultades previstas en la Resolución (ex) SC 359/2018, autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. y PETROFARO S.A. por parte de OBLITUS INTERNATIONAL LTD.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 2041 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.